

	RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE EXPEDIENTE	Código	RF-RE-121
	PROCESO: REGISTRO NACIONAL FORESTAL	Versión	1
		Fecha de implementación:	01/04/2024

Resolución No.DSR-11-131-0002-3.2.1-2025

DIRECCIÓN SUB-REGIONAL I-1, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, 17 DE JULIO DEL 2025.

Se tiene a la vista el expediente administrativo número 1.1-075-3.2.1-2018, el cual contiene la solicitud de inscripción/actualización en el Registro Nacional Forestal en la Categoría de Plantaciones Forestales subcategoría de Plantaciones Voluntarias, ubicada en el municipio de San Juan Sacatepéquez del departamento de Guatemala, realizada por: Cementos Progreso representada legalmente por: Mario Estuardo Orellana Vitola identificado (a) con el Código Unico de Identificación número: 2341037360101 extendido por el Renap.

CONSIDERANDO

Que el artículo quinto del Decreto Legislativo 101-96 establece que El Instituto Nacional de Bosques -INAB- es una entidad estatal, autónoma, descentralizada con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, es el Órgano de Dirección y Autoridad Competente del Sector Publico Agrícola en materia forestal.

CONSIDERANDO

Que el Reglamento del Registro Nacional Forestal, Resolución de Junta Directiva, Acta JD.01.19.2023, en el artículo número 16, establece que el Director de la Oficina Subregional del INAB correspondiente, con base al análisis legal y técnico de la documentación respectiva debe emitir la resolución correspondiente, el artículo 13 establece los requisitos de inscripción, el artículo 19 establece que la Actualización es periódica y que El INAB establecerá los montos que se deben cobrar para la inscripción o actualización en el RNF; siendo el inciso J del Acta No. JD.45.2019, y su manual de procedimientos y formularios vigentes.

CONSIDERANDO

Que con fecha 25/06/2024 esta Dirección Subregional notificó a Cementos Progreso el oficio número 16516 mediante el cual se le hizo el requerimiento de documentos o enmiendas técnicas y/o jurídicas, como previo para continuar con el trámite del expediente administrativo número 1.1-075-3.2.1-2018. A la fecha el señor (a) Mario Estuardo Orellana Vitola no ha realizado acción alguna para subsanar dicho requerimiento, dejando de accionar por más de seis(6) meses después de su notificación

POR TANTO

Esta Dirección Subregional, con base en lo considerado y a lo preceptuado en los artículos 1,2,6,88 del Decreto Legislativo número 101 - 96, Ley Forestal, en lo establecido en los artículos 1,2,3,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,24 y 26 del Reglamento del Registro Nacional Forestal vigente y artículo 5, de la Ley de lo contencioso administrativo, Decreto 119-96.

RESUELVE

- I. Denegar la solicitud de: Cementos Progreso contenida en el expediente administrativo número 1.1-075-3.2.1-2018.
- II. Archivar el expediente administrativo número 1.1-075-3.2.1-2018 a nombre de: Cementos Progreso por haberse dejado de accionar por más de seis meses en la gestión del mismo.

Estefanny Virginia Avila Hernández
Dirección SubRegional I-1